

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1466/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

นางสำรอง สุวรรณชาติ

จำเลย

นายสุภาพ วงศ์เจริญ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ ที่ 2 ผู้

ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 213)

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2ชั่วคราวในระหว่าง
ฎีกา ตีราคาค่าประกัน 170,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีผู้ร้องทั้ง
สองเป็นผู้ประกันต่อมาผู้ร้องทั้งสองผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ร้องทั้ง
สองตามสัญญาประกัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 210,211)

ผู้ร้องทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 170)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองทะเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองทะเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ